별지 제9호서식 부표3 "13. 공제적용한도액"

상속공제 종합한도 계산기

상속공제는 무한정 받을 수 없습니다. 과세가액에서 세 가지 금액을 뺀 "공제적용한도액"까지만 공제되며, 사전증여가 많을수록 한도가 줄어듭니다.

입력 상속세 과세가액 계산명세서의 금액

상속세 과세가액 과세가액 계산명세서 ㉗	0 원
− 상속인이 아닌 자에게 유증·사인증여한 재산가액 손자·며느리·단체 등	0 원
− 상속인의 상속포기로 다음 순위 상속인이 받은 재산가액	0 원
− 사전증여재산의 증여세 과세표준 증여재산가액 − 증여재산공제. 과세가액 5억 초과 시에만 차감	0 원

계산 결과

상속세 과세가액	**0원**
− 상속인 아닌 자에 대한 유증·사인증여	**0원**
− 상속포기로 후순위 상속인이 받은 재산	**0원**
− 사전증여재산의 과세표준	**0원**
공제적용한도액	**0원**

이 한도 안에서 기초·인적·일괄·배우자·금융재산 등 상속공제 합계를 공제합니다.

▾ 법령 해설 (상속세 및 증여세법 §24)

상속공제(기초·인적·일괄·배우자·금융재산·동거주택·가업·영농·재해손실공제)의 합계는 다음 금액을 한도로 합니다.

공제적용한도액 = 상속세 과세가액 − ① − ② − ③

- ① 선순위 상속인이 아닌 자에게 유증·사인증여한 재산의 가액
- ② 선순위 상속인의 상속포기로 그 다음 순위의 상속인이 상속받은 재산의 가액
- ③ 상속세 과세가액에 가산한 사전증여재산의 **증여세 과세표준** — 단, 상속세 과세가액이 **5억 원을 초과하는 경우에만** 뺍니다. 창업자금·가업승계 과세특례(조특법 §30의5·§30의6) 증여재산은 제외합니다.

계산 결과가 음수이면 한도는 0원으로 보아 상속공제를 전혀 받을 수 없습니다.

▾ 자주 묻는 질문

Q. 상속세 과세가액은 무엇인가요?

총상속재산가액에서 비과세·과세가액불산입 재산, 공과금·장례비·채무를 빼고 사전증여재산을 더한 금액입니다. 서식 "상속세 과세가액 계산명세서"의 ㉗ 항목을 말합니다.

Q. 상속의 순위는 어떻게 되나요?

1. 직계비속(자녀·손자녀)
2. 직계존속(부모·조부모)
3. 형제자매
4. 4촌 이내 방계혈족

피상속인의 배우자는 직계비속(없으면 직계존속)과 같은 순위의 공동상속인이 되고, 직계비속·직계존속이 모두 없으면 단독상속인이 됩니다. 같은 순위가 여러 명이면 촌수가 가까운 사람이 선순위이고, 촌수가 같으면 공동상속인이 됩니다.

Q. 왜 손자에게 유증한 재산은 공제 한도에서 빠지나요?

상속공제는 "상속인"이 받는 재산을 전제로 설계되어 있습니다. 선순위 상속인이 아닌 손자·며느리·사위·단체 등이 유증으로 받은 재산과, 상속포기로 후순위가 받은 재산은 공제 한도에 들어가지 않습니다. 그 부분에는 사실상 공제 없이 세금이 붙습니다.

Q. 사전증여 과세표준은 어떻게 구하나요?

증여 당시 증여세 신고서의 과세표준(증여재산가액 − 증여재산공제)입니다. 예: 배우자에게 10년 안에 7억 원을 증여했다면 7억 − 6억(배우자 증여재산공제) = 1억 원이 과세표준이고, 과세가액이 5억 원을 넘을 때 이 1억 원을 한도에서 뺍니다.

Q. 상속재산 1억 원, 자녀 2명에게 사전증여 4억 원이면 상속세가 나오나요?

과세가액 = 1억 + 4억 = 5억 원으로 5억 원 이하이므로 사전증여 과세표준을 빼지 않습니다. 한도 5억 원 안에서 일괄공제 5억 원을 전부 받아 과세표준 0, 상속세는 없습니다.

Q. 상속재산 2억 원, 자녀 2명에게 사전증여 4억 원이면요?

과세가액 6억 원으로 5억 원을 초과하므로 사전증여 과세표준(4억 − 자녀공제 각 5천만 = 3억 원)을 뺍니다. 한도 = 6억 − 3억 = 3억 원. 일괄공제 5억 원이 있어도 3억 원까지만 공제되어 과세표준 3억 원에 상속세가 생깁니다(이미 낸 증여세는 증여세액공제로 차감).